

1500092-17.2022.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2071148/2022 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 17497326 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 2071148 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BERTOLINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500092-17.2022.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500092-17.2022.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2071148/2022 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 17497326 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 2071148 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BERTOLINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Marcelo Bertolini, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por violação do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 113/114).

Recebida a denúncia (fl. 115), o réu foi citado (fl. 124), apresentando defesa escrita (fls. 130/132).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação, deixando-se de interrogar o réu que optou pela revelia.

Alegações finais orais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O pedido deduzido na denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelos boletins de ocorrências (fls. 04/05 e 19/20), auto de exibição e apreensão (fl. 21), auto de reconhecimento de objetos (fl. 45), nota fiscal eletrônica (46), foto do IMEI do aparelho furtado (fl. 47), auto de entrega de objeto (fl. 48), pesquisa (fls. 68/69), relatório de investigação (fls. 71/74), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é inconteste.

Na fase extrajudicial o réu disse que trabalhou na cobertura de um barracão, nesta cidade, oportunidade em que pegou uma motocicleta da empresa para buscar seu almoço e viu uma mulher andando na rua com a bolsa do lado direito. Deu meia volta com o veículo e pegou a bolsa, sem fazer nenhum tipo de ameaça ou praticar qualquer violência contra ela. Depois de andar um pouco com a motocicleta, retirou de dentro da bolsa um aparelho celular de cor branca e passou a usá-lo, pois o seu estava quebrado. Na ocasião usava uma camiseta de cor vermelha, escrito "Duff". Está arrependido e praticou tal ato num momento de desespero, pois precisava de um celular para poder trabalhar (fl. 22).

Em juízo, optou pela revelia, deixando de comparecer em audiência para ser interrogado.

A vítima Daiana Cristina Andrade, em solo policial, disse que na data do fato, por volta 12h06m, caminhava pela "rua do laticínio" sentido às casas populares, levando em seu ombro uma bolsa contendo seu aparelho celular da marca Samsung, cor branca, modelo A30S, e outros pertences. Um pouco à frente de uma empresa que comercializa café, viu a aproximação de uma moto, que passou por sua pessoa e retornou, aproximando-se por trás. O motociclista, que era pessoa desconhecida, do sexo masculino, cor parda e trajava uma camiseta cor vermelha, desbotada, com detalhe em branco e capacete "aberto na frente", puxou sua bolsa. Viu o rosto do indivíduo muito rapidamente e não anotou a placa do motociclo. De posse da bolsa com os objetos, o motociclista fugiu por aquela mesma rua, sentido à casa dela, declarante. Mais à frente, já nas imediações de sua casa, encontrou a bolsa atirada no solo com os objetos em seu interior, com exceção do celular, que foi furtado. Visualizou a fotografia do réu que instrui o relatório do setor de investigações, mas não pode afirmar ser ele o autor do furto, pois viu o rosto do furtador muito rapidamente e não o conhece. Observou a camiseta vermelha apreendida e a reconheceu como sendo a que o furtador usava no dia do fato, por ser "chamativa". Reconheceu, sem qualquer dúvida, o aparelho celular apreendido em poder do réu como sendo o de sua propriedade. Ao ligar o aparelho, constatou que o número de série corresponde ao do seu celular. Verificou que o celular foi formatado e encontrou na galeria uma fotografia do réu. Apresentou cópia da nota fiscal de compra do celular, que lhe

foi restituído (fl. 43), o que confirmou em juízo.

Na fase extrajudicial o investigador de polícia Carlos Eduardo Fanelli Molle informou que no dia 16/03/2022 foi dado cumprimento ao mandando de busca e apreensão na residência do réu, oportunidade em que este foi abordado em seu veículo na porta de sua casa. Informado do teor do mandado e questionado sobre o telefone, Marcelo entregou de pronto o aparelho, dizendo que havia comprado nesta cidade, de um desconhecido. A princípio ele negou a autoria do furto e continuou negando mesmo após encontrarem a camiseta utilizada no dia do crime, no varal da residência. Todavia, ao ser conduzido até a delegacia, Marcelo assumiu a autoria delitiva. Findas as diligências, os objetos foram apreendidos e o celular devolvido à vítima. Após prestar declarações, o réu foi liberado (fls. 19/20), o que confirmou em juízo.

Referidos depoimentos, apontando o réu como autor do crime pelo qual foi denunciado, são harmônicos e coerentes, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-lo.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que “os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social” (RTJ 84/302).

Além disso, trata-se de informações que se encontram em conformidade com o conjunto probatório e, ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população.

Consta nos autos que na data dos fatos o réu Marcelo Bertolini passou pela vítima Daiana Cristina Andrade na condução de uma motocicleta Honda CG, fez o retorno, aproximou-se dela, por trás, e, agindo com destreza, sem descer da moto, subtraiu a bolsa pendurada no ombro dela. Um pouco à frente, ele retirou o aparelho celular que estava no interior da bolsa e o levou consigo, evadindo-se em seguida.

O setor de investigações constatou que o IMEI do aparelho furtado estava sendo utilizado por uma linha cadastrada em nome do réu (fls. 68/69) e, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi localizado em seu poder o celular da vítima e localizada em seu varal a camiseta que ele utilizou na data do fato (fl. 45 e 73).

Em solo policial o réu confessou que “viu uma mulher com a bolsa do lado direito, deu meia volta com a motocicleta e pegou a bolsa, sem fazer nenhum tipo de ameaça ou violência” (fl. 22).

Assim, restou comprovado que o réu subtraiu para si, mediante destreza, o aparelho celular marca Samsung, cor branca, modelo A30S, pertencente à vítima.

Não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para a modalidade de furto simples, pois restou caracterizada a especial habilidade do réu para subtrair a bolsa que a vítima levava junto ao corpo, sem descer da moto.

O réu nada trouxe aos autos para comprovar sua inocência.

Assim, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Antes de passar ao cálculo da pena, consigno que o réu não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo, nem ao acordo de não persecução penal, conforme bem ponderado pelo Ministério Público a fl. 114.

Consigno, ainda, que deve ser considerada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, pelo fato de o crime ter sido cometido durante a pandemia do Covid-19.

Passo, em seguida a dosar a pena, nos termos dos artigos 59 e 60 do Código penal.

O réu apresenta maus antecedentes (proc. n° 3704-37.2002, fls. 102/103; proc. n° 5042-75.2004, fls. 103/104; proc. n° 5143-15.2004, fl. 105; proc. n° 5225-46.2004, fls. 105/106; proc. n° 5247-41.2003, fls. 106/107; e proc. n° 4208-38.2005, fls. 107/108), pelo que fixo a pena base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem reconhecidas. Todavia, reconheço as agravantes da reincidência (proc. n° 83403-44.2003, fl. 100 e proc. n° 1637-11.2016, fl. 101) e a prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/3 (um terço), perfazendo em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Diante da reincidência verificada, fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por se tratar de reincidência específica (proc. 83403-44.2003, fl. 100), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O réu se encontra em liberdade e não há nada nos autos a demonstrar a necessidade de sua custódia cautelar, pelo que poderá recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar Marcelo Bertolini, RG n°: 36.127.969-3/SSP-SP, filho de Ernesto Bertolini e Terezinha Alves Bertolini (fl. 24), como incurso no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defiro o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos seguros para tanto nos autos.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA